

이해충돌방지법 위반에 대한 특별감사 보고서

2024. 1.

한국산업단지공단
감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	1
3. 감사기간 및 인원	1
4. 감사결과 처리	1
II . 감사결과	2
1. 사건요지	2
2. 관련규정 및 판단기준	2
3. 지적사항 총괄	3
4. 분야별 지적사항	3
III . 지적사항에 대한 처분요구	4
1. 징계요구 양정 및 과태료 통보	4
2. 처분요구사항 일람표	5
3. 신분상 조치사항 명세	5
4. 재정상 조치사항 명세	5
[별첨] 감사결과처분요구서	6

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 국민권익위원회의 이해충돌방지법 위반 의혹 신고사건 조사결과를 토대로 업무담당자의 관련 법령 위반 사실을 확인하고, 기관의 청렴문화를 확립하기 위해 특별감사를 실시하였다.

2. 감사대상 및 범위

이번 감사는 「□□권 기업지원 ♡♡」 업무를 수행한 담당자가 사적이해관계자인 자신의 배우자를 자문위원으로 선정하여 자문수당을 지급하면서 이해충돌방지법을 위반한 사항으로 차장 ○○○(◆◆팀)을 대상으로 하여 □□지역본부에서 2023년 1월부터 같은 해 12월까지 자문수당 등을 지급한 자문위원 선정 업무를 감사범위로 설정하였다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2024. 1. 8.부터 같은 해 1. 12.까지 감사실 인원 3명을 투입하여 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사실시 과정에서 위법·부당한 사항과 관련하여 관련자와 업무처리 경위에 대한 질문·답변 과정을 통해 사실관계를 확인하였다. 이후 감사실에서는 답변 과정에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토, 내외부위원으로 구성된 감사 처분심의(2024. 1. 18), 외부 전문가 자문 등을 거쳐 2024. 1.22. 감사의 결재로 감사 결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과

1. 사건요지

국민권익위원회로부터 2023.12.20. 통보받은 「공직자의 이해충돌방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 위반 의혹 신고사건 조사결과를 토대로, 위 사람이 2023년 1월부터 같은 해 12월까지 기간 중 □□지역본부에서 수행한 「□□권 기업지원 ♡♡ 회의」 관련 자문위원 선정 업무를 확인한 결과, 위 사람은 이해충돌방지법 제5조제1항1)에 따른 사적이해관계자 신고 및 회피 신청을 하지 않은 채 사적이해관계자인 자신의 배우자를 자문위원으로 선정하였다. 그리고 위 사람의 배우자는 아래 [표]와 같이 2023. 4. 12.부터 같은 해 8. 24.까지 3차례에 걸쳐 회의 또는 간담회에 참석하고 자문수당 15만 원을 지급받았다.

[표] □□권 기업지원 ♡♡ 회의 개최 및 자문수당 지급 내역

건명	일자	회의내용	참석자	자문수당
□□권 기업지원 ♡♡ 킥오프 회의	'23. 4.12	- 협의체 운영 설명, 기관별 사업 공유, 협업사항 논의	총 11명 (배우자 참석)	수당지급 (배우자 포함)
□□권 기업지원 ♡♡ 전략간담회 사전회의(화상회의)	'23. 7.14	- 공동 책자 최종 보완, 상반기 회의 일정 조율 등	총 9명 (배우자 미참석)	수당없음
상반기 □□권 기업지원 ♡♡ 전략간담회	'23. 8.24	- 상반기 ♡♡ 추진내용 공유, 참여기관별 상반기 실적 공유 등	총 11명 (배우자 참석)	수당지급 (배우자 제외) ^{주)}

자료 : EKP 전자문서 자료(□□지역본부 문서함) 재구성

주) 배우자를 자문위원으로 선정한 것이 논란이 되자 배우자는 수당 미지급

2. 관련규정 및 판단 기준

이해충돌방지법 제5조 제1항 제7호2)에 따라 공직자³⁾는 공사·용역 또는 물품 등의 조달·구매의 계약에 관계되는 직무를 수행할 경우 직무관련자가 배우자 등 사적이해

-
- 1) 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항 : ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자는 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날부터 14일 이내에 소속 기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하고 회피를 신청하여야 한다.
- 2) 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항 제7호 : ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자는 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날부터 14일 이내에 소속 기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하고 회피를 신청하여야 한다. 7. 공사·용역 또는 물품 등의 조달·구매의 계약·검사·검수에 관계되는 직무
- 3) 제2조(정의) : 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “공공기관”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관·단체를 말한다. 마. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 2. “공직자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다. 나. 제1호 라목 또는 마목에 해당하는 공공기관의 장과 그 임직원

관계자임을 안 경우, 안 날부터 14일 이내에 소속 기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하고 회피 신청을 하여야 한다.

그리고 동법 제12조4)에 따르면 공공기관은 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자의 배우자와 용역 등의 수의계약을 체결할 수 없도록 되어 있고, 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자는 이를 위반하여 본인의 배우자와 수의계약을 체결하도록 지시·유도 또는 묵인을 하여서는 안된다.

한편, ‘자문위원 선정·위촉’은 자문위원 선정 대상자에게 자문 용역을 제공해 줄 것을 요청(청약)하고, 요청을 받은 사람의 승낙을 거쳐 이루어지므로 용역계약에 해당하고⁵⁾, 경쟁 절차 없이 특정업체 직원이나 특정인을 자문위원으로 선정하는 경우 수의계약에 해당한다.

3. 지적사항 총괄

합계			변상	징계	지정 (금액)					주의 (인원)	개선	통보	고발 (인원)	모범 (인원)
총건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	환수	기타					
2건	1명	2천만원 및 3천만원 이하	-	1건	-	-	-	-	-	-	-	1건 (과태료)	-	-

4. 분야별 지적사항

가. 사적이해관계자 신고 및 회피 신청 위반

위 사람은 2023년 1월부터 2023년 12월까지 □□지역본부에서 「□□권 기업지원 ♡ ♡」 사업 관련 직무를 수행하면서, 사적이해관계자 신고 및 회피 신청을 하지 않은 채 2023. 4. 5. 자신의 배우자를 위 사업의 자문위원으로 선정하는 내용의 문서⁶⁾를 작성하여 팀장 ▲▲▲의 결재를 받고 자문위원으로 선정하였다.

4) 제12조(수의계약 체결 제한) : ① 공공기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결할 수 없다. 7. 제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 공직자의 배우자 또는 직계존속·비속 ② 제1항 제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 공직자는 제1항을 위반하여 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 수의계약을 체결하도록 지시·유도 또는 묵인을 하여서는 아니 된다.

5) 일반적으로 계약이 성립하기 위하여는 청약과 승낙이라는 서로 대립하는 의사표시가 합치될 것을 요건으로 함(대법원 2011. 9. 29. 선고 2011다30765 판결), 권익위 이해충돌방지법 유권해석 사례집(2022), 공직자의 이해충돌방지법 업무 편람(2023.10)

6) □□권 기업지원 ♡ ♡ 킥오프 회의 계획보고(□□산단혁신팀-1477호, 2023.04.05.)

나. 수의계약 체결 제한 대상 위반

위 사람은 2023년 3월경 자신의 배우자가 근무하던 재단법인 ○○테크노▲▲에 전화하여 자문위원 추천을 요청하였고, 위 재단으로부터 자신의 배우자7)를 추천받아 위 “가 항”과 같이 자문위원으로 선정함으로써, 이해충돌방지법 제12조를 위반하여 사적이해관계자와 수의계약을 체결하게 되는 결과를 가져왔다.

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 징계요구 양정 및 과태료 통보

위 사람의 행위는 「공직자의 이해충돌방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 및 제12조(수의계약 체결 제한)에 위반된 것으로 동법 제26조(징계) 및 「인사규정」 제53조(징계)의 규정에 해당된다.

다만, 자문위원 선정·위촉이 이해충돌방지법상 제한대상 업무인 ‘계약에 관련되는 직무’라는 점을 알지 못하는 등 고의성은 없다고 판단되고, 자신의 배우자가 일하던 재단으로부터 추천을 받았던 점, 배우자에게 지급한 자문료가 15만 원으로 비교적 소액이고 한 번에 그친 점, 그리고 □□권 기업지원사업에 대한 성과 향상을 위해 노력하는 과정에서 발생한 점 등을 고려할 때 비위의 정도가 약하고 경과실이 인정된다.

이에 2024. 1.18. 「감사규정」 제29조에 따른 감사처분심의회 논의8)를 거쳐 「인사규정시행세칙」 제42조 제1항 및 「한국산업단지공단 임직원 행동강령」 별표1의8 ‘이해충돌방지법상의 위반행위 관련 징계양정기준9)’에 따라 견책으로 양정한다.

또한, 「공직자의 이해충돌방지법」 제28조(과태료) 제1항 제2호10), 제2항 제1호11),

7) (재)○○테크노▲▲ ☆☆☆팀 팀장으로 ●●업무를 총괄하고 있고, □□권 기업지원 △△ 회의에서 재단의 기업지원사업 공유 및 협업 활동을 추진하는 등 업무관련성은 인정됨

8) 감사처분심의회 개최(2024.01.18.) : 심의위원 총 5명 중 4명이 징계(견책) 의견, 1명이 ‘징계대상 아님’ 의견으로 다수결에 따라 징계(견책) 처분 적정 의견(① 다수의견 : 자문위원 위촉 행위는 형식상 용역계약으로 판단되고, 이해충돌방지법의 취지, 권익위의 유권해석, 향후 남용 가능성 등을 고려 시 징계처분이 타당함, ② 소수의견 : 거버넌스 회의 성격상 이익결정 등의 영향이 없기에 용역계약으로 판단되지 않고, 수당의 경우도 교통비 성격으로 보여 징계 대상이 아님)

9) ① ‘법 제5조에 따른 신고·신청·제출 의무 위반’은 비위의 정도가 약하고 경과실 ② ‘법 제12조에 따른 제한·금지 의무 위반’은 비위의 정도가 약하고 경과실

10) 제28조(과태료) 제1항 제2호 : ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 3천만 원 이하의 과태료를 부과한다. 2. 제12조 제2항을 위반하여 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 수의계약을 체결하도록 지시·유도 또는 묵인을 한 공직자

11) 제28조(과태료) 제2항 제1호 : ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 2천만 원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제5조 제1항을 위반하여 사적이해관계자를 신고하지 아니한 공직자

제4항12)에 따라 위 사람에 대하여서는 그 위반사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보한다.

2. 처분요구사항 일람표

연번	감사 대상부서	제목	처분요구			조치기한
			처분종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원	
1	◇◇실 ◆◆팀	이해충돌방지법 제5조 및 제12조 위반	징계	-	1명	1개월
			통보(과태료)	2천만원 및 3천만원 이하	-	-

3. 신분상 조치사항 명세

제목	처분내역			
	조치양정	소속	직급	성명
이해충돌방지법 제5조 및 제12조 위반	경징계(견책)	◇◇실 ◆◆팀	★급	○○○○

4. 재정상 조치사항 명세

제목	처분내역			
	조치양정	소속	직급	성명
이해충돌방지법 제5조 및 제12조 위반	통보(과태료)	◇◇실 ◆◆팀	★급	○○○○

12) 제28조(과태료) 제4항 : ④ 소속 기관장은 제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여서는 그 위반사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료 재판 관할법원에 통보하여야 한다.